

시 정 사 항

1. 제 목 : 개발제한구역 보전부담금 관리업무 부적정
2. 관계기관 : ●●보훈병원
3. 내 용 : ●●보훈병원에서는 장례식장 증축, 보훈의학연구소 신축, 철골 주차장 설치 등을 위하여 '16.12.30. 개발제한구역 보전부담금 4,965,115,550원을 납부하였습니다.

가. 개발제한구역 보전부담금 대상여부 확인 미흡

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제21조 및 제24조 등에 따르면 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치 등의 행위를 시행할 수 없으나, 부득한 사유로 시행하려고 할 때는 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 되어 있으며, 이때 개발제한구역의 보전과 관리를 위한 재원확보를 위하여 건축물 바닥면적을 기준으로 산정된 '개발제한구역 보전부담금'을 납부하도록 되어 있습니다.

그러므로 장례식장 증축, 보훈의학연구소 신축, 철골 주차장 설치 등을 위하여 건축허가 신청 등을 하면서 개발제한구역 보전부담금이 부과되면, 증축인 경우에는 건물 신축을 할 때 이미 개발제한구역 훼손에 대한 허가를 받은 상태이므로 건축물의 바닥면적의 증가 여부 등을 확인하여 부과된 개발제한구역 보전부담금 산출의 적정성 등을 확인하고 납부하여야 합니다.

그런데 '16.12.30. 납부한 개발제한구역 보전부담금 중 장례식장 건물은 신축이 아니라 증축이어서 '04년 01월 준공할 때 이미 개발허가 승인을 받은 관계로 건축 바닥면적 증가분이 있을 경우에만 해당 면적만큼 부담금 부과가 가능한데도 이를 신축으로 착오하여, 건물 바닥면적 증가가 없는데도 부담금을 부과하였음에도 이를 확인하지 못하여 부과금액 1,740백만 원을 그대로 납부하였습니다.

또한 개발제한구역 보전부담금 산출을 할 때 적용하는 바닥면적은 건물 층수에 관계없이 가장 넓은 면적을 적용하여야 하는데, 보훈의학연구소는 지하층 바닥면적이 가장 넓은데도 1층 바닥면적을 적용함으로써 1층과 지하층 바닥면적의 차 469㎡ 만큼에 대한 부담금 914백만 원 상당을 과소 납입하였습니다.

[표 1] 개발제한구역 보전부담금 과오 납부

구분	납부액(과오산정)		정상산정		차이	
	바닥면적(㎡)	부담금	바닥면적(㎡)	부담금	바닥면적(㎡)	부담금
장례식장 증축	987.03	1,739,829,880	987.03(증축)	-		△ 1,739,829,880
보훈의학연구소 신축	1,014.26	1,787,827,980	1,476.33	2,602,315,080	462.07	814,487,100
철골주차장 신축	815.49	1,437,457,690	815.49	1,437,457,690	-	-
계		4,965,115,550		4,039,772,770		△ 925,342,780

- 산출근거 : 1,762,692원(제한구역 외 지가 평균치-해당토지 공시지가)*바닥면적*2*50/100

나. 재산 취득 사항 이사회 부의 지연

「이사회운영규정」 제10조에는 시설 증·개축을 포함하여 10억 원 이상의 중요재산을 취득·처분하고자 할 때에는 이사회의 심의 의결을 거치도록 되어 있습니다.

●●보훈병원에서 추진 중인 중인 철골주차장은 예산 2,280백만 원이 배정되어 있고(실제는 개발제한구역 보전부담금 1,437백만 원이 추가되어 3,425백만 원 상당이 소요될 것으로 추정됨) 신축을 위한 설계도 완료되었으며 '16.12.30. 개발제한구역 보전부담금도 납부 완료한 상태이므로 재산을 취득을 위한 이사회 심의 의결을 받았어야 합니다.

그런데도 당초 장례식장 증축공사를 추진할 때 철골주차장 공사 계획이 없다가 장례식장 건물 활용도 및 고객 편의 도모 등을 위하여 공간배치 계획이 변경되면서 철골 주차장 건립 계획이 갑자기 발생하였다는 사유로 이사회 심의를 받지 못한 상태에서 설계비, 자산 취득을 위한 개발제한구역 보전부담금 등의 비용이 집행하는 결과를 가져왔습니다.

또한 철골 주차장 건립 공사를 위해서는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 보전부담금 납부가 불가피한데 주차장 건립공사 예산 편성요구를 할 때 이를 고려하지 못하여 개발제한구역 보전부담금 예산이 누락 되어 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ●●보훈병원장은

- ◁◁구청과 협의하여 장례식장에 잘못 부과되어 납부한 개발제한구역 보전 부담금 1,739,829,880원은 정산(환수)하시고, 바닥면적을 잘못 적용하여 과소 납부한 보훈의학연구소 부담금 814,487,100원을 추가납부 하시기 바라며(시정)
- 철골주차장 개발제한구역 보전부담금 경우처럼 예산확보 시 재세공과금이 누락되는 일이 없도록 하시고, 중요 재산 취득을 할 때에는 이사회 심의 의 결 절차가 지연되지 않도록 관리하시기 바랍니다.(통보)

○ ㅊㅊ이사(●●보훈병원장)은

- 개발제한구역 보전부담금 납부와 관련하여 부과대상 여부, 부과 면적의 적정성 등의 검토 및 확인 업무를 소홀히 하였고,
- 중요재산 취득을 위한 이사회 심의 의결을 위한 부의 절차를 지연한 관련자 에게 「주의」 촉구하시기 바랍니다.(주의)

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
●●실	사무직 1급	○○○	●●실장	'16.07.01.~현재	좌동	
●●실	사무직 2급	○○○	◀◀◀부장	'16.07.01.~'16.12.31.	☒☒보훈병원	
●●실	사무직 4급	○○○	▄▄▄과장	'16.07.01.~'16.12.31.	☒☒2부	
●●실	계약직	○○○	▄▄▄담당	'14.11.03.~현재	좌동	